



PUTUSAN
Nomor 1014 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KELOMPOK TANI PASIR INDAH JAYA ROHUL, berkedudukan di Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, diwakili oleh Kasmin, Aziz G. Cahri, Wasimin selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani Pasir Indah Jaya Rohul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., & Paramitra, beralamat di Jalan Rawa Mangun Nomor 02, Simpang Lima Labersa, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SUMBER ALAM MAKMUR SENTOSA, berkedudukan di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, diwakili oleh Handoyo Rusli selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Menghentikan segala aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah objek perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan dan menetapkan Kebun Kelapa Sawit yang ada di atas tanah hak milik Penggugat (objek perkara *a quo*) dikelola dan dikuasai oleh Penggugat hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan proses pengalihan hak dalam bentuk apapun terhadap tanah hak milik Penggugat (objek perkara *a quo*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah seluas $\pm$ 189 ha (seratus delapan puluh sembilan hektar) terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau adalah hak milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Desa Pasir Luhur dan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 51 m;
 - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kota Lama dan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 699 m;
 - Sebelah Barat dengan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 2.881 m;
 - Sebelah Timur dengan Desa Pasir Indah 4.199 m;
4. Menyatakan dan menetapkan seluruh bukti dasar kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yaitu:
 - a. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 134/HPR/BPN/93, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, atas tanah di Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 Oktober 1993 (*vide bukti*);
 - b. Surat dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, perihal Pengamanan Areal Tanah yang Dicadangkan untuk Pemukiman



- Transmigrasi, Nomor 19/M/I/1996 pada tanggal 29 Januari 1996 sebagaimana terlampir (*vide bukti*);
- c. Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3.118/MEN/P4/PPT/III/2006 perihal Pengamanan Tanah/Lahan HPL Transmigrasi pada tanggal 9 Maret 2006 (*vide bukti*);
- d. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor kpts.539/DINSOSNAKERTRANS/276/2015 tentang Penetapan Eks Unit Pemukiman Transmigrasi menjadi Kawasan Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu (*vide bukti*);
- e. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor kpts.539/DINSOSNAKERTRANS/463/2018 tentang Penetapan Status Transmigrasi di Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu (*vide bukti*);
- f. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.260/BPKH.XIX/3/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- g. Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar atas nama Penggugat yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 5/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Pasri berdasarkan Surat Ukur Nomor 5/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 86/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Ikhwanudin berdasarkan Surat Ukur Nomor 88/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 90/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Riani berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wasminah berdasarkan Surat Ukur Nomor 91/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Mohamad S berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 93/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Harmono berdasarkan Surat Ukur Nomor 93/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 107/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama M. Ardi berdasarkan Surat Ukur Nomor 107/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 132/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Kwatno berdasarkan Surat Ukur Nomor 132/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 157/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sobiyah berdasarkan Surat Ukur Nomor 157/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 159/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Witono berdasarkan Surat Ukur Nomor 159/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Katiyo berdasarkan Surat Ukur Nomor 172/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 177/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Damri berdasarkan Surat Ukur Nomor 177/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 178/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sajiman berdasarkan Surat Ukur Nomor 178/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 180/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Tukimin berdasarkan Surat Ukur Nomor 180/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 183/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wajar Sidik berdasarkan Surat Ukur Nomor 183/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 190/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Rasmin berdasarkan Surat Ukur Nomor

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



190/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Satimo berdasarkan Surat Ukur Nomor 208/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 213/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Siron berdasarkan Surat Ukur Nomor 213/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 234/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Apis berdasarkan Surat Ukur Nomor 234/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 249/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Umar Darma berdasarkan Surat Ukur Nomor 249/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 252/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama M. Yasid berdasarkan Surat Ukur Nomor 252/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 253/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Maspirin berdasarkan Surat Ukur Nomor 253/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 254/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Muslim berdasarkan Surat Ukur Nomor 254/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 259/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Surahman berdasarkan Surat Ukur Nomor 259/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 262/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Mitro berdasarkan Surat Ukur Nomor 262/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 265/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zamhor berdasarkan Surat Ukur Nomor 265/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 276/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Arles Hutabalian berdasarkan Surat Ukur Nomor 276/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 279/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sumardi berdasarkan Surat Ukur Nomor 279/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 280/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Paryono berdasarkan Surat Ukur Nomor 280/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 282/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zulkifli berdasarkan Surat Ukur Nomor 282/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 283/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sutarsih berdasarkan Surat Ukur Nomor 283/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 287/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Satam berdasarkan Surat Ukur Nomor 287/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 288/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Kusanto berdasarkan Surat Ukur Nomor 288/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 289/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Dwi Purwanto berdasarkan Surat Ukur Nomor 289/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 292/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sukur Slamet berdasarkan Surat Ukur

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 294/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wahyu berdasarkan Surat Ukur Nomor 294/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 296/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Alan berdasarkan Surat Ukur Nomor 296/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 297/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Asmawati berdasarkan Surat Ukur Nomor 297/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 308/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Yatiran berdasarkan Surat Ukur Nomor 308/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 314/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zainuri berdasarkan Surat Ukur Nomor 314/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas objek perkara *a quo* adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang memiliki objek *a quo* seluas $\pm$ 189 ha (seratus delapan puluh sembilan hektar) untuk pergi dan dikosongkan serta diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiel sebesar $\pm$ Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi keputusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider:

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- b. Gugatan Penggugat prematur dan menggantung (*aanhaging*), karena terhadap objek lahan yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Prp.;
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberikan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sah dan berhak atas tanah seluas ± 189 ha (seratus delapan puluh sembilan hektar) yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Desa Pasir Luhur dan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 51 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kota Lama dan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 699 meter;
 - Sebelah Barat dengan PT Citra Sardela Abadi (CSA) 2.881 meter;
 - Sebelah Timur dengan Desa Pasir Indah 4.199 meter;
4. Menyatakan dan menetapkan seluruh bukti dasar kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yaitu:
 - a. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 134/HPR/BPN/93, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, atas tanah di Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 Oktober 1993;
 - b. Surat dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, perihal Pengamanan Areal Tanah yang Dicadangkan untuk Pemukiman Transmigrasi, Nomor 19/M/I/1996 pada tanggal 29 Januari 1996;
 - c. Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3.118/MEN/P4/PPT/III/2006 perihal Pengamanan Tanah/Lahan HPL Transmigrasi pada tanggal 9 Maret 2006;
 - d. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor kpts.539/DINSOSNAKERTRANS/276/2015 tentang Penetapan Eks Unit Pemukiman Transmigrasi menjadi Kawasan Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor kpts.539/DINSOSNAKERTRANS/463/2018 tentang Penetapan Status Transmigrasi di Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu;
- f. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.260/BPKH.XIX/3/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- g. Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar atas nama Penggugat yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 5/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Pasri berdasarkan Surat Ukur Nomor 5/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 86/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Ikhwannudin berdasarkan Surat Ukur Nomor 88/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 90/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Riani berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 91/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wasminah berdasarkan Surat Ukur Nomor 91/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Mohamad S berdasarkan Surat Ukur Nomor 92/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 93/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Harmono berdasarkan Surat Ukur Nomor 93/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 107/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama M. Ardi berdasarkan Surat Ukur Nomor 107/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 132/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Kuantno berdasarkan Surat Ukur Nomor 132/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 157/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sobiyah berdasarkan Surat Ukur Nomor 157/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 159/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Witono berdasarkan Surat Ukur Nomor 159/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 172/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Katiyo berdasarkan Surat Ukur Nomor 172/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 177/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Damri berdasarkan Surat Ukur Nomor 177/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 178/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sajiman berdasarkan Surat Ukur Nomor 178/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 180/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Tukimin berdasarkan Surat Ukur Nomor 180/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 183/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wajar Sidik berdasarkan Surat Ukur Nomor 183/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 190/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Rasmin berdasarkan Surat Ukur Nomor 190/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Satimo berdasarkan Surat Ukur Nomor 208/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 213/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Siron berdasarkan Surat Ukur Nomor

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 234/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Apis berdasarkan Surat Ukur Nomor 234/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 249/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Umar Darma berdasarkan Surat Ukur Nomor 249/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 252/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama M. Yasid berdasarkan Surat Ukur Nomor 252/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 253/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Maspirin berdasarkan Surat Ukur Nomor 253/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 254/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Muslim berdasarkan Surat Ukur Nomor 254/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 259/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Surahman berdasarkan Surat Ukur Nomor 259/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500



m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 262/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Mitro berdasarkan Surat Ukur Nomor 262/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 265/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zamhor berdasarkan Surat Ukur Nomor 265/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 276/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Arles Hutabalian berdasarkan Surat Ukur Nomor 276/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 279/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sumardi berdasarkan Surat Ukur Nomor 279/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 280/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Paryono berdasarkan Surat Ukur Nomor 280/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 282/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zulkifli berdasarkan Surat Ukur Nomor 282/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



- Sertifikat Hak Milik Nomor 283/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sutarsih berdasarkan Surat Ukur Nomor 283/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 287/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Satam berdasarkan Surat Ukur Nomor 287/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 288/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Kusanto berdasarkan Surat Ukur Nomor 288/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 289/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Dwi Purwanto berdasarkan Surat Ukur Nomor 289/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 292/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Sukur Slamet berdasarkan Surat Ukur Nomor 292/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 294/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Wahyu berdasarkan Surat Ukur Nomor 294/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 296/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Alan berdasarkan Surat Ukur Nomor



296/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 297/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Asmawati berdasarkan Surat Ukur Nomor 297/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 308/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Yatiran berdasarkan Surat Ukur Nomor 308/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 314/2000 Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darusallam atas nama Zainuri berdasarkan Surat Ukur Nomor 314/09.12/TR/KT/2000 tanggal 24-1-2000 dengan luas 2.500 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas ± 189 ha (seratus delapan puluh sembilan hektar) untuk meninggalkan dan mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT PBR., tanggal 7 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., tanggal 8 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;



Mengadili Sendiri:

1. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
3. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta-Kasasi/Pdt/2022/PN Prp. *juncto* Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 82/PDT/2022/PT PBR., tanggal 7 Juni 2022;



Mengadili Sendiri:

1. menguatkan dan menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., tanggal 8 Maret 2022 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penggugat, *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum acara perdata khususnya tidak mempertimbangkan dengan benar eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak. Gugatan Penggugat, Kelompok Tani Transmigrasi, mendalilkan bahwa areal seluas 259 ha dicadangkan untuk Penggugat berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.260/BPKH.XIX/3/2021 (halaman 10 dan angka 10 Putusan Pengadilan Negeri). Penggugat/Pemohon Kasasi selanjutnya mendalilkan bahwa tanah yang dicadangkan itu telah dikuasai oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Pada pihak lain, Tergugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa penguasaannya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.590/DP-Penggugat/21/IV/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Sardela Abadi. Tergugat/Termohon Kasasi telah mengajukan eksepsi gugatan para pihak tetapi telah tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Padahal untuk memperoleh informasi lengkap tentang duduk masalah status tanah sengketa, instansi-instansi Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Negara Agraria/Kepala

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional yang menurut Penggugat telah menetapkan kawasan atau areal lahan cadangan untuk Penggugat dan Bupati Rokan Hulu yang telah menerbitkan izin lokasi bagi Tergugat melaksanakan usahanya harus ikut digugat atau turut tergugat. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kelompok Tani Pasir Indah Jaya Rohul dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 82/PDT/2022/PT PBR., tanggal 7 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., tanggal 8 Maret 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun kasasi dikabulkan, namun oleh karena senyatanya Pemohon Kasasi tetap berada pada pihak dikalahkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK TANI PASIR INDAH JAYA ROHUL**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 82/PDT/2022/PT PBR., tanggal 7 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Prp., tanggal 8 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt/2023